

НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА

**ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА**

Курсовая работа

по дисциплине «Теория государства и права»
на тему:

«Проблемы реализации конституционных поправок»

Выполнил(а): студент(ка) 2 курса группы ГРУППА
ФИО СТУДЕНТА

Проверил(а): ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ДОЛЖНОСТЬ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ

ГОРОД — 2026

Введение

Конституция занимает особое место в правовой системе государства. Она закрепляет основы общественного и государственного устройства, определяет положение личности, устанавливает систему публичной власти и пределы ее деятельности. Поэтому изменение конституционного текста не является обычной законодательной процедурой. Любая конституционная поправка затрагивает наиболее устойчивые правовые связи и должна одновременно отвечать двум требованиям: позволять государству реагировать на новые общественные условия и сохранять стабильность конституционного строя.

Актуальность темы обусловлена тем, что принятие поправки и ее реальная реализация представляют собой разные этапы конституционного развития. Норма может вступить в силу, однако для ее действия часто необходимы новые федеральные конституционные и федеральные законы, изменение компетенции государственных органов, корректировка регионального законодательства, формирование судебной практики и обеспечение финансовых условий. Если эти элементы не согласованы, возникает разрыв между текстом Конституции и повседневной деятельностью публичной власти. В таком случае проблема заключается уже не в отсутствии нормы, а в качестве механизма ее осуществления.

Наиболее масштабным современным примером являются поправки к Конституции Российской Федерации 2020 года. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ объединил изменения, относящиеся к организации публичной власти, формированию Правительства, статусу Государственного Совета, конституционному контролю, требованиям к должностным лицам, местному самоуправлению, социальным гарантиям и ряду ценностных положений.¹ После вступления поправок в силу начался

¹ Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования

продолжительный этап обновления законодательства. Были приняты новые законы о Правительстве Российской Федерации и Государственном Совете Российской Федерации, изменено регулирование публичной власти в субъектах Федерации, а в 2025 году принят закон о местном самоуправлении в единой системе публичной власти.²

Масштаб поправок позволяет рассматривать их реализацию как общую теоретико-правовую проблему. Необходимо выяснить, как конституционная норма превращается в действующее правило и где проходят границы законодательного усмотрения. Критериями оценки выступают правовая определенность, разделение властей, федерализм и самостоятельность местного самоуправления.

Теоретическую основу составили труды В. В. Лазарева, С. В. Липеня, М. Н. Марченко, Л. А. Морозовой, С. А. Авакьяна, М. В. Баглая, В. Д. Зорькина, Т. Я. Хабриевой и А. А. Клишаса. Поскольку реализация продолжается во времени, доктринальные положения сопоставляются с последующим законодательством.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе изменения и реализации конституционных норм.

Предмет исследования составляют положения Конституции Российской Федерации, Закона о поправке 2020 года, последующих федеральных конституционных и федеральных законов, а также теоретические представления о реализации права и пределах публичной власти.

Цель курсовой работы состоит в выявлении основных проблем реализации конституционных поправок на примере изменений Конституции Российской Федерации 2020 года.

публичной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202003140001> (дата обращения: 14.06.2026).

² Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»; Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. раскрыть понятие и назначение конституционных поправок;
2. определить пределы изменения Конституции и значение усложненной процедуры;
3. охарактеризовать особенности принятия поправок 2020 года;
4. рассмотреть основные направления их законодательной реализации;
5. выявить проблемы правовой определенности, разделения властей, федерализма и местного самоуправления;
6. сформулировать критерии эффективного осуществления конституционных новелл.

Использованы формально-юридический, системный, сравнительный и логический методы.

Рабочая гипотеза заключается в том, что эффективная реализация конституционных поправок не сводится к принятию предусмотренных ими законов. Она предполагает согласованность нормативного регулирования, устойчивое распределение компетенции, наличие процедур контроля, финансовую обеспеченность социальных положений и сохранение конституционных ограничений публичной власти. Следовательно, главным критерием является не количество принятых актов, а то, насколько практика соответствует смыслу Конституции и обеспечивает права человека.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

Глава 1. Конституционные поправки как теоретико-правовое явление

1.1. Понятие, назначение и пределы изменения конституции

Конституция рассчитана на длительное действие. В отличие от обычного закона она закрепляет не отдельную сферу отношений, а исходные правила существования государства: основы правового статуса личности, форму государства, систему органов власти, принципы правотворчества и пределы публичного принуждения. Стабильность конституции имеет самостоятельную ценность, поскольку обеспечивает предсказуемость правовой системы и доверие к государственным институтам. Однако стабильность нельзя понимать как абсолютную неизменность. Общество развивается, появляются новые формы взаимодействия государства и граждан, меняются социальные и экономические условия. Поэтому конституционный порядок должен иметь юридический механизм обновления.

В теории права конституционную поправку можно определить как принятое в специальном порядке изменение текста конституции, которое сохраняет действие конституции как единого акта, но уточняет, дополняет либо заменяет отдельные ее положения. Такое определение позволяет отличить поправку от принятия новой конституции. Новая конституция означает пересмотр исходной модели государства, тогда как поправка действует внутри установленной конституционной формы. Различие имеет не только терминологическое, но и практическое значение: орган, уполномоченный изменять отдельные главы, не должен присваивать себе полномочие учредительной власти и фактически создавать иной конституционный строй.

Поправки устраняют пробелы, приспособливают организацию власти к новым задачам и закрепляют институты и гарантии на более высоком юридическом уровне. При этом институциональное обновление не должно

приводить к неоправданной концентрации полномочий, а социальная норма — оставаться декларацией без механизма исполнения.

Особый порядок изменения конституции служит гарантией от поспешных решений. Конституция Российской Федерации устанавливает несколько процедур в зависимости от того, какие положения затрагиваются. Главы 1, 2 и 9 обладают повышенной устойчивостью. Федеральное Собрание не вправе пересматривать их обычным законом о поправке. Если предложение о пересмотре поддержано установленным большинством, должен решаться вопрос о созыве Конституционного Собрания.³ Главы 3–8 изменяются в порядке, предусмотренном статьей 136 Конституции, посредством закона Российской Федерации о поправке к Конституции. Такой закон принимается по правилам, близким к федеральному конституционному закону, и вступает в силу после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.⁴

Усложненная процедура требует более широкого согласия, обеспечивает участие субъектов Федерации и отделяет текущее законодательство от решений учредительного значения.

При оценке допустимости поправки значение имеет не только соблюдение формальной процедуры. Необходимо учитывать ее содержание и связь с неизменяемыми основами конституционного строя. Даже если изменяется глава 3–8, новая формулировка не должна разрушать смысл положений о правах и свободах, народовласти, федерализме, правовом государстве и разделении властей. Иначе формально допустимая поправка может привести к фактическому пересмотру защищенных глав без предусмотренной для этого процедуры.

³ Конституция Российской Федерации: официальный текст. Ст. 135. URL: <https://pravo.gov.ru/constitution/> (дата обращения: 14.06.2026).

⁴ Там же. Ст. 136; Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».

Материальные пределы вытекают из основ конституционного строя и прав человека. Они выражены через особую защиту глав 1, 2 и 9 и требуют сохранять принципиальные признаки конституционной модели.⁵

Правовая определенность требует, чтобы законодатель мог развить норму, а гражданин — понять ее общий смысл. Чрезмерно широкая формулировка переносит принципиальное решение на уровень обычного закона, тогда как излишняя детализация превращает Конституцию в акт текущего управления.

Таким образом, качественная конституционная поправка должна отвечать нескольким условиям. Она принимается уполномоченными субъектами и в установленной процедуре; не разрушает основы конституционного строя; имеет ясную цель; согласуется с другими положениями Конституции; допускает реализацию через законодательство и правоприменение; сопровождается механизмами контроля. Эти условия образуют исходную рамку для анализа поправок 2020 года.

1.2. Особенности принятия конституционных поправок 2020 года

Закон о поправке 2020 года отличался большим объемом и комплексным характером. В одном акте были объединены положения, относящиеся к различным институтам. Изменения затронули требования к Президенту Российской Федерации и иным должностным лицам, формирование Правительства, полномочия палат Федерального Собрания, статус прокуратуры и Конституционного Суда, Государственный Совет, систему публичной власти, местное самоуправление, социальные гарантии, вопросы конституционной идентичности и соотношения с решениями межгосударственных органов.⁶

Поправки рассматривались как единая программа обновления публичной власти. Однако объединение разнородных положений

⁵ Конституция Российской Федерации. Ст. 15, 16, 64, 135.

⁶ Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

усложнило общественное обсуждение: при голосовании по одному вопросу нельзя было выразить отдельную позицию по каждому блоку.

Процедура включала несколько последовательных стадий. Закон был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации квалифицированным большинством, после чего получил поддержку законодательных органов субъектов Федерации. Далее Конституционный Суд Российской Федерации проверил предусмотренные поправки, а также специальный порядок их вступления в силу на соответствие положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. В Заключении от 16 марта 2020 г. № 1-3 Суд пришел к выводу об их соответствии указанным конституционным положениям.⁷

Отдельной особенностью стало общероссийское голосование. Конституция в статье 136 прямо не называет такую стадию как обязательный элемент принятия поправок к главам 3–8. Закон № 1-ФКЗ установил голосование как дополнительное условие вступления поправок в силу. С точки зрения юридической конструкции оно не заменяло парламентскую и региональную процедуры, а дополняло их. Такой механизм позволил придать реформе форму непосредственного общественного одобрения, но одновременно поставил вопрос о соотношении конституционно установленного порядка поправки и специальной процедуры, созданной самим законом о поправке.

Конституционный Суд указал, что дополнительное обращение к народу не противоречит Конституции и связано с принципом народовластия. Вместе с тем для будущих реформ правила голосования, информирования, наблюдения и обжалования желательно определять заранее, поскольку решения высшей юридической силы требуют предсказуемой процедуры.

⁷ Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-3 «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации...».

Поправки вступили в силу после официального опубликования обновленного текста Конституции. Однако с этого момента завершилась только учредительно-нормативная стадия. Для многих положений требовалось принять или существенно изменить отраслевые законы. Например, конституционный статус Государственного Совета нуждался в определении его задач и состава; новые правила формирования Правительства — в новом федеральном конституционном законе; положения о единой системе публичной власти — в законодательстве о субъектах Федерации и местном самоуправлении. Следовательно, реформа изначально предполагала длительный переход от общей конституционной формулы к конкретным процедурам.

В экспертной литературе поправки получили разные оценки. Сторонники отмечали обновление публичной власти и укрепление социальных обязательств, критики — широту пакета и риски для институционального баланса. Венецианская комиссия также представила критическую позицию с точки зрения международных стандартов конституционализма.⁸ В настоящей работе она используется как вспомогательная оценка.

Соединение организационных и социально-ценностных норм повысило требования к реализации: первым необходимы процедуры и компетенция, вторым — бюджетные ресурсы, третьим — осторожное толкование с учетом прав человека.

Таким образом, процедура 2020 года была юридически завершена, однако ее особенности заранее определили основные проблемы последующего этапа. К ним относятся необходимость согласовать большой массив законодательства, конкретизировать широкие понятия, сохранить баланс государственных институтов, обеспечить реальность

⁸ European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). Interim Opinion on constitutional amendments and the procedure for their adoption in the Russian Federation. CDL-AD(2021)005. URL: <https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282021%29005-e> (accessed: 14.06.2026).

социальных положений и сформировать понятные критерии оценки. Поэтому анализ поправок не должен останавливаться на вопросе, были ли они приняты. Центральное значение имеет то, как их содержание преобразует действующее право и практику публичной власти.

Глава 2. Основные направления реализации поправок 2020 года в Российской Федерации

2.1. Организация публичной власти, Правительство и Государственный Совет

Понятие реализации права обычно связывается с воплощением юридических предписаний в поведении субъектов и деятельности государственных органов. Конституционная норма может реализовываться непосредственно, однако значительная часть положений об организации власти нуждается в законодательной конкретизации. Конституция определяет общую модель, а федеральные конституционные и федеральные законы устанавливают процедуры, сроки, состав органов, формы ответственности и порядок взаимодействия.

Одним из центральных направлений реформы стало закрепление единой системы публичной власти. Понятие охватывает федеральный, региональный и муниципальный уровни как связанные элементы управления общими делами. Социальная политика, здравоохранение, образование и территориальное развитие действительно требуют их совместной деятельности.

Вместе с тем единство системы не означает организационного слияния всех органов. Конституция сохраняет федеративное устройство, разграничение предметов ведения и самостоятельность местного самоуправления в пределах полномочий. Поэтому юридическое содержание единства следует раскрывать через согласованность деятельности, общие принципы законности и ответственности, обмен информацией, участие в совместных программах и возможность передачи отдельных полномочий с ресурсным обеспечением. Если же единство понимается только как вертикальная подчиненность, возникает риск ослабления федерализма и местной самостоятельности.

Заметные изменения произошли в регулировании Правительства Российской Федерации. Новый Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ заменил прежний закон и развил конституционные положения о формировании исполнительной власти.⁹ Государственная Дума получила закрепленное Конституцией участие в утверждении кандидатуры Председателя Правительства, заместителей Председателя и большинства федеральных министров. Для руководителей отдельных федеральных органов, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел и предотвращения чрезвычайных ситуаций, установлена иная процедура с участием Совета Федерации.

Изменения усиливают парламентский элемент, поскольку Государственная Дума участвует в кадровом решении. Практический эффект, однако, зависит от содержательности обсуждения, возможности отклонения кандидатур и последующей ответственности утвержденных лиц. Поэтому одного формального голосования недостаточно.

Разные процедуры назначения членов Правительства требуют согласованности коллегиального органа. Председатель организует работу кабинета, а Президент осуществляет общее руководство Правительством.¹⁰ Поэтому должны быть различимы стратегическое руководство, текущее управление и персональная ответственность.

Другим направлением реализации стало принятие Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации».¹¹ До поправок Государственный Совет существовал на основании президентского акта как совещательный орган. После конституционного закрепления потребовалось определить его

⁹ Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060001> (дата обращения: 14.06.2026).

¹⁰ Конституция Российской Федерации. Ст. 83, 110–113.

¹¹ Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012080064> (дата обращения: 14.06.2026).

статус, задачи и организацию. Закон связал деятельность Государственного Совета с обеспечением согласованного функционирования органов публичной власти, определением основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития.

Государственный Совет создает площадку взаимодействия Президента, руководителей субъектов и иных представителей публичной власти. Но он не является самостоятельной ветвью власти и не должен подменять парламент, Правительство или органы субъектов.

Правовая определенность требует ответа на три вопроса: кто принимает окончательное решение, кто несет ответственность и как решение проверяется. Неясность роли координационного органа затрудняет парламентский, судебный и общественный контроль.

Поправки затронули и конституционный контроль. Были развиты полномочия Конституционного Суда, в том числе в отношении проверки конституционности законопроектов и не вступивших в силу международных договоров по запросу Президента. Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ конкретизировал эти изменения.¹² Предварительный контроль может предотвратить вступление в силу неконституционного регулирования. Однако его эффективность зависит от сохранения независимости Суда, качества правовой аргументации и того, чтобы предварительная проверка не подменяла последующую защиту прав граждан.

Таким образом, новые правила о Правительстве, Государственном Совете и конституционном контроле должны обеспечивать координацию, не размывая компетенцию и ответственность.

¹² Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О Конституционном Суде Российской Федерации”».

2.2. Федерализм, местное самоуправление, социальные гарантии и конституционная идентичность

Поправки 2020 года придали конституционное значение взаимодействию органов государственной власти и местного самоуправления в единой системе публичной власти. В развитие этой идеи был принят Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».¹³ Закон унифицировал значительную часть требований к региональным органам, закрепил общие принципы их деятельности и формы взаимодействия с федеральным уровнем.

Единые основы обеспечивают равенство граждан и целостность правового пространства. Однако федерализм предполагает допустимое разнообразие, поэтому федеральное регулирование должно оставлять субъектам пространство для самостоятельных решений.

Задача состоит в выборе меры унификации: недостаточная согласованность ведет к правовым разрывам, чрезмерная детализация ослабляет федеративное разграничение полномочий. Решение зависит от норм о компетенции, контроле, ответственности и финансировании.

Еще более сложное соотношение возникает в сфере местного самоуправления. Статья 12 Конституции устанавливает, что местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий и его органы не входят в систему органов государственной власти. Одновременно обновленная статья 132 предусматривает взаимодействие органов местного самоуправления и государственной власти в единой системе публичной власти.¹⁴ Эти нормы необходимо толковать совместно. Первая защищает самостоятельность муниципального уровня, вторая подчеркивает необходимость координации.

¹³ Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210031> (дата обращения: 14.06.2026).

¹⁴ Конституция Российской Федерации. Ст. 12, 130–133.

Федеральный закон от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ стал важным этапом реализации этой модели.¹⁵ Его принятие спустя несколько лет после поправок показывает длительность перехода от конституционной формулы к территориальной организации, полномочиям и процедурам.

Для местного самоуправления принципиальное значение имеют организационная и финансовая самостоятельность. Муниципалитет не может реально решать вопросы местного значения, если не располагает достаточными доходами, имуществом и кадрами. Передача государственных полномочий должна сопровождаться передачей материальных и финансовых средств. Иначе формальная компетенция превращается в обязанность, которую невозможно исполнить. Следовательно, реализация поправки оценивается не по включению муниципалитетов в общую вертикаль взаимодействия, а по способности местной власти самостоятельно и ответственно решать задачи населения.

Отдельный блок поправок связан с социальным государством. В Конституции были закреплены положения о гарантированном минимальном размере оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, индексации пенсий не реже одного раза в год, индексации социальных пособий и иных социальных выплат.¹⁶ Эти нормы усиливают конституционное основание социальной политики и ограничивают возможность полного отказа государства от соответствующих обязательств.

Для исполнения социальной нормы необходимы методика расчета, бюджетное финансирование, административные процедуры и судебная защита. Поэтому повышение юридического уровня гарантии важно, но само по себе недостаточно.

¹⁵ Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202503200023> (дата обращения: 14.06.2026).

¹⁶ Конституция Российской Федерации. Ст. 75, 75.1.

Положения об исторической правде, культуре, государственном языке, детях и преемственности задают ценностные ориентиры. Их широкие формулировки не должны становиться основанием для произвольного ограничения свободы слова, научной дискуссии или культурного многообразия.

Статья 79 Конституции закрепила роль конституционного контроля при противоречии истолкования решения межгосударственного органа Конституции. Поскольку международные договоры остаются частью правовой системы, необходим индивидуальный анализ и добросовестный поиск совместимого способа исполнения обязательств.¹⁷

Таким образом, второй блок реализации охватывает федеративные отношения, муниципальную организацию, социальную политику и ценностные положения. Во всех случаях действует одна закономерность: широкая конституционная формула нуждается в точном законодательном механизме. При этом конкретизация не должна менять смысл нормы. Единство публичной власти должно сочетаться с разграничением полномочий, социальная гарантия — с ресурсным обеспечением, а защита конституционной идентичности — с уважением прав человека и международно-правового принципа добросовестности.

¹⁷ Там же. Ст. 15 ч. 4, ст. 79, ст. 125.

Глава 3. Проблемы реализации конституционных поправок

3.1. Правовая определенность и согласованность текущего законодательства

Первая группа проблем связана с переводом конституционных формулировок на язык текущего законодательства. Конституция по своей природе не может подробно регулировать деятельность каждого органа. Она закрепляет принципы и основные полномочия. Однако закон, развивающий поправку, не должен ни механически повторять конституционный текст, ни создавать новое содержание, которое из него не следует.

Правовая определенность предполагает ясность компетенции, процедур и последствий. Гражданин должен понимать, кто принимает решение и как его обжаловать, должностное лицо — пределы полномочий, суд — критерии проверки. Общие координационные полномочия необходимо раскрывать через процедуры и ответственность.

Комплексный характер поправок увеличил объем законодательного обновления. В переходный период сосуществуют прежние и новые конструкции, поэтому необходимы понятные сроки и правила разрешения коллизий.

Закон о местном самоуправлении был принят в марте 2025 года.¹⁸ Подготовка сложной реформы требует времени, но длительная неопределенность затрудняет планирование. Поэтому программа реализации должна включать перечень необходимых актов, сроки и ответственные органы.

Согласованность необходимо обеспечивать и внутри самой Конституции. Положения о единой системе публичной власти должны применяться вместе со статьями о разделении властей, федерализме и местном самоуправлении. Нельзя выбирать только ту норму, которая

¹⁸ Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

расширяет координационные полномочия, игнорируя норму, защищающую самостоятельность. Системное толкование является обязательным условием, поскольку Конституция действует как единый акт.

Оценочные понятия невозможно полностью заменить техническими терминами, однако они не должны создавать неограниченное усмотрение. Закон обязан указывать цель регулирования, круг субъектов, допустимые меры и гарантии от злоупотребления.

Конституционное закрепление индексации и минимальных гарантий нуждается в прозрачной методике расчета, стабильных правилах и судебном контроле. Иначе гражданину трудно оценить исполнение нормы.

Еще один аспект — качество мониторинга. Принятие закона не доказывает, что конституционная норма действует эффективно. Необходимо анализировать судебные споры, обращения граждан, финансовую обеспеченность, практику взаимодействия органов и различия между регионами. Такой мониторинг должен приводить к корректировке обычного законодательства, но не к произвольному изменению смысла самой Конституции.

Таким образом, правовая определенность в реализации поправок обеспечивается не подробностью ради подробности, а ясностью основных юридических связей. Закон должен отвечать на вопросы о компетенции, процедуре, ресурсах, ответственности и контроле. Чем шире конституционная формула, тем выше обязанность законодателя установить гарантии ее предсказуемого применения.

3.2. Баланс единства публичной власти, разделения властей и самостоятельности местного самоуправления

Вторая группа проблем затрагивает институциональный баланс. Государство нуждается в единстве управления: органы не могут действовать изолированно, особенно в кризисных и социально значимых сферах. Но конституционализм требует, чтобы единство не превращалось

в концентрацию всей власти в одном центре. Разделение властей предназначено не для создания конфликта между органами, а для распределения функций, взаимного контроля и предотвращения произвольных решений.

После поправок усилилась координирующая роль Президента, а палаты парламента получили новые полномочия при назначениях. Практический баланс зависит от содержательности парламентских процедур.

Парламентское участие имеет значение, если палата получает информацию, обсуждает программу и требует объяснений. Поэтому важны не только полномочия, но и регламенты, открытость заседаний и последующий контроль.

Аналогичный подход применим к Государственному Совету. Его координационная функция может повысить качество взаимодействия федерального центра и регионов. Но для сохранения баланса необходимо, чтобы Государственный Совет не подменял органы, прямо наделенные нормотворческой и исполнительной компетенцией. Рекомендация, поручение, стратегический документ и нормативный акт имеют разную юридическую природу. Их смешение затрудняет установление ответственности.

Интересы субъектов следует учитывать при выработке правил, влияющих на их компетенцию и ресурсы. Для этого нужны консультации, финансово-экономическое обоснование и анализ региональной практики.

Наиболее чувствительной является граница между государственной властью и местным самоуправлением. Конституция одновременно закрепляет самостоятельность муниципалитетов и их взаимодействие с органами государства. Из этого следует модель функционального сотрудничества, а не полного организационного включения муниципальных органов в государственный аппарат. Органы местного самоуправления решают вопросы непосредственного обеспечения

жизнедеятельности населения и должны быть связаны с местным сообществом.

Централизация может повысить управляемость, но удаляет решение от населения. Усиление государственного контроля должно иметь конкретное основание: защиту законности, прав граждан либо переданных средств.

Ключевой гарантией муниципальной самостоятельности выступают ресурсы. Нельзя оценивать реформу только по схеме органов. Даже демократически сформированный муниципалитет остается зависимым, если его доходы недостаточны, а значительная часть расходов связана с переданными обязанностями. Реализация поправок должна сопровождаться оценкой финансовой обеспеченности и доступности услуг для населения. В противном случае единство публичной власти будет означать единство требований без справедливого распределения возможностей.

Судебный контроль необходим для разрешения споров о компетенции, правах муниципалитетов и социальных гарантиях. Защита должна приводить к реальному восстановлению права.

В итоге единство публичной власти может соответствовать Конституции только как согласованность юридически самостоятельных субъектов. Оно не отменяет разделение властей, федерализм и местное самоуправление, а должно действовать через них. Такой подход позволяет соединить управляемость государства с ограничением власти правом.

3.3. Критерии эффективной реализации конституционных новелл

Для оценки реализации поправок необходимы критерии, позволяющие выйти за пределы формального подсчета принятых законов. Первый критерий — нормативная полнота. Все положения, требующие законодательного развития, должны получить необходимые процедуры. При этом отсутствие специального закона не всегда означает бездействие:

норма прямого действия может применяться непосредственно. Но организационное полномочие, не имеющее порядка осуществления, обычно остается неполным.

Второй критерий — согласованность, проверяемая юридической экспертизой, судебным контролем и практикой. Для масштабной реформы полезна единая карта принятых, переходных и еще не согласованных норм.

Третий критерий — институциональная определенность и сохранение сдержек. Координация должна уменьшать дублирование, не создавая неформального центра влияния. Управляемость оценивается вместе с парламентским контролем, судебной защитой, региональной компетенцией и муниципальной самостоятельностью.

Четвертый критерий — ресурсная обеспеченность и защита прав человека. Норма требует бюджета, кадров и процедур, а ее конечный результат оценивается по доступности услуг, возможности обжалования, равенству и исполнению судебных решений.

Пятый критерий — открытость, обратная связь и временная устойчивость. Проекты следует обсуждать с регионами, муниципалитетами и гражданами, а после принятия — анализировать практику. Корректировка допустима при выявленной проблеме, а не только ради текущего удобства управления.

Следовательно, необходимы публичный план законодательного обеспечения, анализ влияния проектов на компетенцию и бюджеты, обобщение судебной и региональной практики, измеримые показатели социальных гарантий и толкование ценностных норм в согласии с правами и свободами.

Эти предложения не требуют постоянного изменения Конституции. Напротив, смысл состоит в том, чтобы обеспечить стабильное действие конституционного текста через качественное текущее законодательство. Поправка должна задавать направление, а законодатель и правоприменитель — раскрывать его в установленных пределах. Если

выявляется проблема, сначала следует проверить качество закона и практики, а не обращаться к новому конституционному изменению.

Итак, основная проблема реализации поправок состоит в сохранении равновесия. Государству необходимы согласованность и способность действовать, но эти качества должны сочетаться с юридической ответственностью, разделением компетенции и защитой личности. Только при таком подходе конституционная новелла становится реально действующей нормой, а не символическим положением.

Заключение

Проведенное исследование показывает, что конституционная поправка представляет собой особую форму правотворчества. Она позволяет обновлять Основной закон без принятия новой конституции, но требует усложненной процедуры и уважения к неизменяемым основам конституционного строя. Ее качество определяется не только законностью принятия, но и ясностью целей, внутренней согласованностью и возможностью практического осуществления.

Поправки 2020 года затронули публичную власть, Правительство, Государственный Совет, конституционный контроль, федеративные отношения, местное самоуправление и социальные гарантии. Дополнительным условием вступления в силу стало общероссийское голосование, а Конституционный Суд признал предусмотренные положения и порядок соответствующими главам 1, 2 и 9 Конституции.

Последующие законы о Правительстве, Государственном Совете, субъектах Федерации, Конституционном Суде и местном самоуправлении подтвердили, что крупная конституционная реформа реализуется продолжительное время.

В работе выявлены три основные группы проблем. Первая связана с правовой определенностью и согласованием большого массива законодательства. Широкие конституционные понятия нуждаются в точном раскрытии компетенции, процедур, ответственности и способов контроля. Вторая группа относится к институциональному балансу. Единство публичной власти не должно устранять разделение властей, федерализм и самостоятельность местного самоуправления. Третья группа связана с фактической исполнимостью. Социальная гарантия требует бюджета и защиты, муниципальное полномочие — ресурсов, а координационный институт — ясного места в системе ответственности.

Цель исследования достигнута: основные проблемы реализации конституционных поправок выявлены на примере реформы 2020 года.

Рабочая гипотеза подтвердилась. Принятие предусмотренных законов является необходимым, но недостаточным условием. Эффективность должна оцениваться по нормативной полноте, согласованности, институциональной определенности, сохранению сдержек и противовесов, ресурсной обеспеченности, защите прав человека, открытости и устойчивости регулирования.

Целесообразно заранее формировать план законодательного обеспечения, оценивать влияние проектов на компетенцию и бюджеты, обобщать практику и устанавливать понятные показатели социальных гарантий. Это позволяет устранять недостатки без превращения изменения Конституции в обычный способ текущего управления.

Итоговый вывод состоит в том, что реализация конституционных поправок является проверкой зрелости правовой системы. Ее результатом должно быть не простое увеличение числа нормативных актов, а устойчивое соответствие деятельности публичной власти Конституции. Единство управления приобретает правовой смысл только тогда, когда оно сочетается с разграничением полномочий, ответственностью органов, самостоятельностью местного уровня и реальной защитой прав граждан.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <https://pravo.gov.ru/constitution/> (дата обращения: 14.06.2026).
2. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» / официальный текст // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202003140001> (дата обращения: 14.06.2026).
3. Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — № 10. — Ст. 1146.
4. Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации...» / официальный текст // Конституционный Суд Российской Федерации. — URL: <https://www.ksrf.ru/news/19104/> (дата обращения: 14.06.2026).
5. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 03.07.2020 «О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» // Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. — URL:

- <https://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/46746/> (дата обращения: 14.06.2026).
6. Указ Президента Российской Федерации от 03.07.2020 № 445 «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2020. — № 27. — Ст. 4196.
 7. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» / официальный текст // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060001> (дата обращения: 14.06.2026).
 8. Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012080064> (дата обращения: 14.06.2026).
 9. Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О Конституционном Суде Российской Федерации”» / официальный текст // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2020. — № 46. — Ст. 7196.
 10. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210031> (дата обращения: 14.06.2026).
 11. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL:

<https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202503200023>

(дата обращения: 14.06.2026).

12. Interim Opinion on constitutional amendments and the procedure for their adoption in the Russian Federation. CDL-AD(2021)005 / European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). — Strasbourg, 2021. — URL: <https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282021%29005-e> (accessed: 14.06.2026).
13. Авакьян С. А. Конституционное право России: учебный курс: в 2 т. / С. А. Авакьян. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022.
14. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / М. В. Баглай. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 768 с.
15. Безруков А. В. Конституционное право России: учебное пособие / А. В. Безруков. — Москва: Юстицинформ, 2015. — 304 с.
16. Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия / Н. С. Бондарь. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. — 544 с.
17. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс: учебное пособие / Н. В. Витрук. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. — 592 с.
18. Зорькин В. Д. Конституционно-правовое развитие России / В. Д. Зорькин. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. — 720 с.
19. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина. — 3-е изд., пересмотр. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2013. — 1040 с.
20. Кокотов А. Н. Конституционное право России: курс лекций / А. Н. Кокотов. — Москва: Проспект, 2020. — 296 с.

21. Колюшин Е. И. Конституционное право России: курс лекций / Е. И. Колюшин. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015. — 416 с.
22. Лазарев В. В. Теория государства и права: учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2024. — 521 с.
23. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник / М. Н. Марченко. — Москва: Проспект, 2021. — 640 с.
24. Матузов Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. — Москва: Дело, 2017. — 528 с.
25. Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 464 с.
26. Нерсисянц В. С. Общая теория права и государства: учебник / В. С. Нерсисянц. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 1999. — 552 с.
27. Хабриева Т. Я. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» / Т. Я. Хабриева, А. А. Клишас. — Москва: Норма, 2020. — 240 с.
28. Чиркин В. Е. Конституционное право России: учебник / В. Е. Чиркин. — Москва: Норма, 2013. — 304 с.
29. Эбзеев Б. С. Конституция, власть и свобода в России: опыт синтетического исследования / Б. С. Эбзеев. — Москва: Проспект, 2014. — 336 с.
30. Умнова И. А. Конституционное право Российской Федерации: учебник и практикум / И. А. Умнова, И. А. Алешкова. — Москва: Юрайт, 2020. — 536 с.